Як користуватися шаблонами Юрка

1. Як заповнити

– На місці ліній ____ впишіть свої дані.

– Синій курсив у дужках — підказки: що вписати і де це знайти. Перед поданням видаліть їх разом із дужками, як і рамку з поясненням на початку документа.

– Пункти, що не стосуються вашої ситуації, видаліть. Номери пунктів Word перерахує сам.

– Пишіть коротко і по суті. Суду не потрібні емоції, потрібні факти, дати і суми.

2. Де брати дані

– **Суд, номер справи, дата наказу, сума:** перша сторінка судового наказу або ухвали.

– **Назва і код стягувача (позивача):** там само, у наказі чи позові.

– **Особовий рахунок, тарифи, оплати:** квитанції, особистий кабінет на сайті постачальника, виписки з банку.

– **Місяці поза давністю і строк на скасування наказу:** безкоштовна перевірка на сайті Юрка.

– **РНОКПП:** картка платника податків або Дія.

3. Строки

– На заяву про скасування судового наказу є 15 днів. Рахуйте з наступного дня після отримання копії наказу. Якщо останній день припадає на вихідний чи святковий, строк закінчується в перший робочий день після нього.

– Строк не пропущено, якщо до 24:00 останнього дня ви здали заяву на пошту або подали через Електронний суд.

– Строк на відзив вказаний в ухвалі суду про відкриття провадження.

4. Як подати

– **Електронний суд (id.court.gov.ua):** найшвидше. Потрібен електронний підпис (КЕП, Дія.Підпис). Копії для іншої сторони не потрібні.

– **Поштою:** цінним листом з описом вкладення на адресу суду. Збережіть чек і опис: це доказ дати подання. До листа додайте копію заяви для стягувача (позивача).

– **Особисто:** у канцелярії суду. Візьміть два примірники і попросіть поставити відмітку про прийняття на вашому.

– Заява про скасування судового наказу судовим збором не оплачується.

5. Що буде далі

– Якщо заява подана вчасно і правильно, суд постановить ухвалу про скасування наказу.

– Якщо наказ уже передано виконавцю, віднесіть або надішліть йому копію ухвали про скасування: виконавче провадження після цього закривається, а арешти знімаються.

– Стягувач може подати звичайний позов. Тоді знадобляться відзив і заява про застосування позовної давності.

6. Коли краще звернутися до юриста

– 15 днів уже минули.

– Ви підписували реструктуризацію або письмово визнавали борг.

– Сума велика, на вас уже відкрито виконавче провадження, або арештовано рахунки чи майно.

– Позивач — не постачальник, а колекторська чи фінансова компанія, яка купила борг.

(Шаблони Юрка не є індивідуальною юридичною консультацією. Результат розгляду справи залежить від її обставин і доказів.)